

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4936/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

โจทก์

นาง จรรยา หรือ น้อง ชู เชิด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (14), มาตรา 2 (15), มาตรา 28, มาตรา 30, มาตรา 216, มาตรา 223

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งเจ็ดกับพวกเข้าร่วมชุมนุมต่อสู้และจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันพยายามฆ่าจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 7 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80 ยกฟ้องจำเลยที่ 3 ถึงที่ 7 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 299 ยกฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ฐานพยายามฆ่าจำเลยที่ 7 จะฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ได้ เพราะมิได้อยู่ในฐานะเป็นโจทก์หรือโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาจำเลยที่ 7 ข้อนี้มาไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และนายชำนาญ กรรเทพฝ่ายหนึ่ง กับจำเลยที่ 3 ถึงที่ 7 อีกฝ่ายหนึ่ง ได้เข้าร่วมชุมนุมต่อสู้กัน เป็นเหตุให้จำเลยที่ 3 ได้รับอันตรายแก่กายบาดเจ็บ จำเลยที่ 5 และที่ 7 ได้รับอันตรายสาหัส และจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้

ร่วมกันใช้ปืนยิงจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 7 โดยเจตนาฆ่า แต่กระสุนปืนไม่ถูกอวัยวะสำคัญ และแพทย์ได้ทำการรักษาทันทีที่จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 7 จึงไม่ถึงแก่ความตายเหตุเกิดที่ตำบลวังก้ง อำเภอบราญบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 295, 288, 299 วรรคกลาง

จำเลยทั้งเจ็ดให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80, มาตรา 299 วรรคแรก การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นกรรมเดียว ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 12 ปี ริบหวักระสุนของกลาง คำขออื่นให้ยก

โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 299 ประกอบด้วยมาตรา 83 ลงโทษจำคุกคนละ 1 ปี ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 และยกฟ้องจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานพยายามฆ่า ริบอาวุธปืนของกลางนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ จำเลยที่ 2 และที่ 7 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 7 ฎีกาว่า พยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยที่ 7 มีน้ำหนักฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 กระทำความผิดตามฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 7 มิได้อยู่ในฐานะเป็นโจทก์หรือโจทก์ร่วม จึงไม่มีสิทธิฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ ที่จำเลยที่

7 ยื่นฎีกาและศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 7 ในข้อนี้มาด้วยนั้นเป็นการไม่
ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(สรวรรค์ ศักดารักษ์-สมชัย ศิริบุตร-สันติ ทักกราล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>